

1524496-48.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... o chassi e viram que moto era produto de roubo. O acusado negou ciência da origem da moto e não admitiu o roubo também. Não tem certeza de que o garupa estava armado, mas eles tentaram fazer um roubo, até porque, depois, o garupa tentou abordar outro carro. Estava à paisana naquele dia. Pelo que se lembra, o primeiro veículo que ele abordou era prata.

0 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524496-48.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524496-48.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296686/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 28361271 - 16º

D.P. VILA CLEMENTINO, 2296686 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR VINICIUS DA SILVA MEDRADO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

IGOR VINICIUS DA SILVA MEDRADO, já qualificado nos autos (fls. 08), foi denunciado e está sendo processado por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II c.c artigo 14, inciso II, e ao artigo 180, caput, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal.

Isto porque, em 29 de outubro de 2022, por volta das 15h55, na Rua Das Municipalidades, 300, Ipiranga, nesta Cidade e Comarca, em concurso e previamente ajustado com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo contra vítima não identificada, teria tentado subtrair para si coisa alheia móvel, não se consumando o crime por circunstâncias

alheias às vontades dos agentes. Não suficiente, em mesma data e local, logo após os fatos supracitados e nas proximidades do endereço informado, Igor conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Triumph/Tiger 900 RallyP, na ocasião sem placas, ciente que se tratava de bem produto de crime anterior.

Segundo narra a peça acusatória, em 15 de outubro de 2022, na Rua Nossa Senhora da Saúde, 622, Jardim Colina, nesta Cidade e Comarca, 04 (quatro) indivíduos não identificados subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, a motocicleta Triumph/Tiger 900 RallyP, placas FYB5F91, pertencente a Leonardo Berti Arroyo Teixeira, conforme descrito no boletim de ocorrência nº. HV9727/2022. Após o roubo acima descrito, em circunstâncias não esclarecidas, Igor recebeu a motocicleta e passou a fazer uso do bem, juntamente com seu comparsa, cientes de sua origem ilícita.

Assim, no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 15h55, Igor, na condução da motocicleta acima descrita, juntamente com o comparsa não identificado, aproximou-se do veículo da vítima não identificada, que se encontrava parada no trânsito, aguardando a abertura do semáforo. Enquanto o réu permanecia na direção da motocicleta, o outro indivíduo desceu, bateu no vidro do veículo e simulando portar arma de fogo anunciou o roubo.

Nesse contexto, policiais militares que patrulhavam a região flagraram a ação e, prontamente, desceram da viatura e foram ao encontro dos agentes para efetuar a abordagem. Percebendo, no entanto, a aproximação policial, ambos empreenderam fuga, antes da consumação do roubo. A vítima, receosa, também deixou o local, sem ser identificada.

O réu acabou sendo detido pelos policiais, enquanto o outro indivíduo conseguir fugir do local. Realizada inspeção na motocicleta, constatou-se que o veículo conduzido pelo denunciado era produto do roubo, descrito no boletim de ocorrência nº. HV9727/2022.

Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, o acusado foi preso em flagrante (fls. 01), convertido em prisão preventiva em decisão prolatada em Audiência de Custódia (fls. 31/35).

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2022 (fls. 71/74), de sorte que o réu foi citado e ofereceu Resposta à Acusação por intermédio da Defensoria Pública.

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima do delito de receptação e as testemunhas policiais, de sorte que, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da ação penal, condenando-se o réu pela receptação e absolvendo-o quanto à tentativa do roubo.

A Defesa constituída pediu a improcedência da acusação por roubo, por falta de materialidade, porque a vítima não foi localizada. Quanto à receptação, pediu pena mínima, regime aberto (por ter um processo arquivado anteriormente e por ser primário), além de ANPP.

O Ministério Público não concordou com a possibilidade de ANPP porque isso deveria ter ocorrido em um momento anterior ao oferecimento da denúncia.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade da receptação foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 09/11, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14, Boletim de Ocorrência de fls. 15/17, e pelos depoimentos de todos os ouvidos no presente procedimento.

A autoria é certa.

Na fase Policial (fls. 06) o réu permaneceu calado. Judicialmente, disse que estava em Heliópolis e Vítor apareceu, pediu para dar uma volta na moto dele, pilotou e Vítor foi no passageiro. Vítor quis pegar a moto dele. Disseram que iriam atirar nele e uma pessoa lhe empurrou. Falaram que assinaram porque a mulher tinha praticado 3 homicídios e estavam assinando. Falou que iria atirar nele. Chamaram 190. Não sabia que a moto era roubada. Não tentou praticar o roubo. Não viu Vítor com arma e não estava com simulacro. Trabalha no IFood e também como pintor com o pai e os tios. Sua esposa tem filhos e mora há 3 anos com ela. Foi processado e não sabe se está em andamento. Viu Vítor umas três vezes na adega.

A vítima Leonardo Berti Arroyo Teixeira disse que o roubo de sua moto teria sido dia 17/10/22, pelo que se recorda. Não reconheceu o acusado como autor do roubo ao ver três pessoas na audiência. Eram três motos e quatro agentes que o abordaram. A moto foi danificada, tinha marca de queda, tinha coisas quebradas. Seu prejuízo foi de cerca de 25 mil reais, mas, tinha seguro, e a moto foi para a oficina.

O Policial Militar Nayara Estefani Freire Sampaio reconheceu o réu em audiência e não o conhecia anteriormente. Os agentes passaram de moto e o garupa estava com a mão na cintura. O réu era o piloto da moto. A moto estava sem placa. O garupa bateu na janela de um vidro, não viu se o garupa estava armado, e ainda balançou a cabeça. Não viu se o motorista abriu o vidro, mas, sabe que ele arrancou com o carro, não ficou ali. O carro saiu e os agentes não conseguiam andar com a moto. O piloto passou a empurrar a moto e novamente eles tentaram fazer um outro roubo, mas nem conseguiram abordar a vítima. O garupa com a mão na cintura saiu correndo, e o réu estava empurrando a moto, tentou fugir, e foi alcançado pelo parceiro da policial. Nada foi achado com o acusado, nem arma e nem simulacro. O réu disse que a moto foi pega de um amigo, emprestada, em Heliópolis. Quando as viaturas chegaram em apoio, consultaram o chassis e viram que moto era produto de roubo. O acusado negou ciência da origem da moto e não admitiu o roubo também. Não tem certeza de que o garupa estava armado, mas eles tentaram fazer um roubo, até porque, depois, o garupa tentou abordar outro carro. Estava à paisana naquele dia. Pelo que se lembra, o primeiro veículo que ele abordou era prata.

O Policial Militar Patrick Ferreira Garcia reconheceu o réu em audiência e não o conhecia anteriormente. Os agentes passaram de moto e pararam ao lado de um Sandero prata. Viu o garupa fazer um gesto para o motorista de um Sandero, que fugiu. O réu era o piloto da moto, que não estava pegando, e o réu a empurrou. O garupa desceu. O réu largou a moto e correu. Foi preso na Rua das Municipalidades. A moto era produto de roubo ocorrido duas semanas antes. Inicialmente, viu que o vidro estava baixado e o garupa fez um gesto da cintura, mas, o motorista do carro fugiu. O réu disse que a moto foi pega de um amigo, emprestada, em Heliópolis, não sabia que era roubada. Quando o garupa fugiu, continuou segurando na cintura como se tivesse algo. Nada foi achado com o réu.

Desta forma, a prova acusatória autoriza a condenação somente pela receptação. Os policiais ouvidos ratificaram o flagrante, indicando que o acusado pilotava uma moto sem placas, com uma pessoa na garupa, que depois se constatou ter sido roubada quinze dias antes. É certo que o acusado sabia da origem ilícita da moto, pois estava sem placas, e não deu os dados do garupa Vítor, que alegou ser o dono do veículo. Além disso, tentaram fugir dos policiais. Portanto, a receptação ficou muito bem configurada.

Sobre o ônus da prova em crimes de receptação o Tribunal assim já decidiu:

PENAL. CRIME DE RECEPÇÃO DOLOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. EVIDÊNCIAS DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DA RES. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 180 do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante na posse de um telefone celular comprovadamente roubado. 2 No crime de receptação as circunstâncias da apreensão do bem produto de crime na posse do suspeito fornecem os indicativos necessários à configuração do tipo penal, cabendo à Defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou, pelo menos, indícios da boa-fé aquisitiva. 3 Apelação não provida. (Acórdão 1235831, 00057601020188070007, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

O mesmo não se aplica à tentativa de roubo, visto que a vítima não foi identificada, o réu não foi localizado com arma ou simulacro, os policiais não tinham um campo de visão exato para saber o que realmente ocorreu, o garupa fugiu e o réu negou ter tentado assaltar alguém nos carros que passavam por ali. A melhor solução em relação a este delito é a absolvição por falta de provas.

3- Passo à dosagem das penas.

Em sede de primeira fase de dosimetria penal, fixo a pena base da receptação em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Em segunda fase, não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

O regime será o aberto, considerando-se o montante de pena e a primariedade.

O réu poderá recorrer em liberdade, por ter sido imposto o regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar IGOR VINICIUS DA SILVA MEDRADO, já qualificado nos autos, às penas de 1 ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como absolvendo-o da imputação pelo artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do CPP.

PRIC

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA